

1500437-25.2021.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, da forma como narrado na denúncia, pois nenhuma dúvida há de que o comportamento perpetrado pelos réus amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500437-25.2021.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500437-25.2021.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328757/2021 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 21744221 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 1216/21/206 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 2328757 - DEL.POL.DOIS CORREGOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

VINICIUS SANCHES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

VINICIUS SANCHES DA SILVA, vulgo "FRANGO" e LUIS GUSTAVO ALVES FERREIRA foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, porquanto no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 18h50min, nos locais abaixo relacionados, agindo em concurso e com identidade de propósitos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinham em depósito, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, as seguintes drogas: a) em um matagal situado na Rua XV de Novembro, zona rural, nesta cidade e comarca, duas porções de maconha, pesando 68,86 gramas e b) na residência de LUIS GUSTAVO, situada na Rua Rondônia, 127, no bairro Vila Bandeirantes, nesta cidade e

comarca, duas porções de maconha, pesando 23,16 gramas. Os réus foram notificados, ofereceram defesas preliminares (fls.147/148 e 150/155) e a denúncia foi recebida em 15/02/2022 (fls. 168/169). Durante a instrução as testemunhas foram ouvidas e os réus interrogados. Encerrada a fase probatória, as partes apresentaram memoriais (fls. 385/391, 398/405, 406/410).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A materialidade do crime foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação preliminar (fl. 16), fotografias (fls. 21/23) e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 116/122, bem como pela prova oral coligida. De igual sorte, a autoria também restou comprovada.

Interrogado, o réu VINICIUS disse ser usuário de drogas desde a adolescência, bem como que foi processado por uso compartilhado de entorpecentes. Alegou que não estava escuro no local dos fatos, e que não morava na frente da casa do corréu; sua ex-esposa morava lá, mas na época não se relacionava com ela. Em razão de estar com queimaduras, estava morando com sua mãe. Afirmou que o movimento de pessoas que existia no local se relacionava ao bar, e não ao tráfico. Declarou que em sua casa não escondia mais drogas para uso, chegou a deixar em terrenos baldios, mas era frequentemente roubado, e assim resolver esconder em um local longe de sua residência. Asseverou que comprava drogas para um mês de uso, e que as escondia na mata. Disse que em certa ocasião chamou GUSTAVO para fumarem juntos, e ele o acompanhou.

O réu LUIS GUSTAVO disse que o corréu ligou e o convidou para fumarem juntos. Assim, se encontraram e no caminho pediu para conduzir a motocicleta na estrada de terra. Alegou que somente nesse dia soube que VINICIUS guardava a droga naquele local. Em sua casa tinha duas porções de maconha para uso próprio, e naquele dia usaria a droga de VINICIUS para economizar a sua.

Diversa foi a versão dada pelos policiais.

O investigador de polícia José Eduardo Trevisan disse que na época dos fatos receberam várias denúncias de que os réus estariam traficando drogas, e que por volta das 18 horas, se deslocavam até um matagal próximo à cidade para pegar drogas que estavam escondidas, trazendo em pequenas porções a fim de comercializá-las. Assim, realizaram diligências no local onde, por volta das 18:30 horas, quando iam embora, visualizaram que os réus chegaram em uma motocicleta. Declarou, ainda, que VINICIUS desceu da motocicleta e foi até o matagal buscar a droga, mas por estar escuro, não conseguiu ver o local em que ele estava pegando os entorpecentes. LUIS GUSTAVO ficou esperando na motocicleta. Afirmou que abordaram LUIS GUSTAVO e depois VINICIUS, o qual voltou com dois tabletes de maconha.

O policial Douglas Tadeu Fabrício disse que receberam informações de que os réus estariam traficando drogas. Assim, foi solicitado a expedição de mandado de busca e apreensão, que não foi cumprido, pois o réu VINICIUS havia sido expulso da casa de sua mãe, já que ela tinha descoberto que o filho guardava drogas dentro do imóvel. Após certo tempo receberam informações de que o acusado estava escondendo os entorpecentes em um matagal, longe de sua casa. Tendo em vista tal informação, foi realizada uma campana no local quando visualizaram o momento em que os réus chegaram. Declarou que VINICIUS ingressou no matagal onde posteriormente foi abordado. Disse que ele trazia consigo duas porções maiores de maconha. Não foi possível localizar o restante das drogas, pois o lugar era grande e estava escuro. Ainda, o réu LUIS GUSTAVO disse que havia duas porções de maconha para uso próprio em sua casa.

As declarações dos policiais, como já se faz reiterado, na doutrina e na jurisprudência, merecem créditos e constituem-se em elementos de prova para a condenação porque não é possível a afirmação da suspeição pela mera condição funcional.

Nesse sentido acórdão da Colenda 9ª Câmara Criminal do TJSP:

Saliento que não há nenhum impedimento de ordem moral para afastar o testemunho de policial. Assim é a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. PROVA POLICIAL. VALIDADE. REITERADA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS REITERADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM A PRÁTICA DO CRIME. (Resp. 151150/SC; 1997/0072203-1 Ministro JOSÉ DANTAS - T5 - j. 07/04/1998 - DJ 18.05.1998 p. 130 - RSTJ vol. 110 p. 384). TÓXICO - tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido. (TJSP, Apelação nº 0033294- 78.2010.8.26.0071, da Comarca de Bauru, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, julgado em 19/01/2012).

No mesmo sentido a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, acrescentando que "Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso, nenhuma restrição à capacidade para depor" (cf. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Saraiva, 1998, vol. I, pág 402).

Por isso, a simples condição de policial das testemunhas não torna inócuos os seus depoimentos (Cód. Proc. Pen., arts 202 e 214; combinados).

Além do mais, as testemunhas foram inquiridas sob advertência, com a garantia do contraditório e não chegaram a ser contraditadas pela defesa, tudo nos termos dos arts. 210, 212 e 214 do Código de Processo Penal, o que reforça, ainda mais, as suas declarações, como meio de prova para a condenação.

A versão dos acusados não convence. Não há nos autos qualquer elemento que comprove serem as drogas destinadas ao próprio uso.

Neste contexto, a finalidade espúria do entorpecente apreendido é extraída das circunstâncias do caso.

A esse respeito, consigno, chama a atenção o fato de os acusados terem sido abordados pelos policiais em um matagal distante da cidade, exatamente o local indicado nas denúncias, com as drogas que foram lá foram buscar. Outrossim, não é crível que o réu LUIS GUSTAVO não tinha ciência de que o corréu escondia drogas no matagal, sendo que ele próprio conduzia a motocicleta.

Cumpra salientar, também, que foram localizadas porções de entorpecentes na casa de LUIS GUSTAVO, bem como dinheiro em espécie com ambos os acusados.

A justificativa apresentada por ele aliás, é no mínimo fantasiosa ao afirmar que possuía droga, não sabia que o corréu guardava entorpecentes em um matagal, mas com ele foi até lá, para consumirem juntos drogas, pois "queria economizar a sua" (?).

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, da forma como narrado na denúncia, pois nenhuma dúvida há de que o comportamento perpetrado pelos réus amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p. 11.012).

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório. E é exatamente esse o caso dos autos. Nesse sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT - 729/542).

A apreensão de entorpecente em local ermo, longe das residências dos réus, as declarações dos policiais e as circunstâncias da prisão, evidenciam a finalidade do tráfico. A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelos réus, não havendo se falar em desclassificação para o crime de porte de entorpecentes (artigo 28, da Lei 11.343/06) ou para o artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06).

E como também reconhecem os tribunais: "Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando

ausente a prova, a cargo da defesa, da exclusividade do uso próprio. "(RT 710/325). Aliás, é sabido que a condição de usuário veiculada, sequer comprovada nos autos, não exclui, a princípio, por si só, a de traficante, somente se aplicando a desclassificação quando os elementos permitirem absoluta indicação nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

Neste sentido, o mero traficante, ou aquele que faz da venda a forma para sustentar seu próprio vício, não está isento da imputação penal.

Fixada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

- Réu VINICIUS

Atento ao que dispõem os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena base ao acusado em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, conforme fls. 46/47, o réu é reincidente, de modo que majoro sua pena em 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 666 dias-multa.

Deixo de proceder à redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a reincidência do réu.

O regime inicial fechado é o mais indicado, porque o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição. Outrossim, não é possível falar-se noutro regime, segundo artigo 33, §2º, alínea "b", CP.

Impossível a substituição ou o sursis.

-Réu LUIS GUSTAVO

Nesta primeira fase, verifica-se que o réu é tecnicamente primário e não possui antecedentes criminais, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal, qual seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, ressalta-se que, embora presente a circunstância atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal), tal circunstância não têm o condão de reduzir sua pena aquém do mínimo legal (Sumula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça).

Em terceira fase, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena inserida no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, porque o acusado é primário e não ostenta antecedentes criminais. Com isso, reduzo a pena em 2/3 em razão das circunstâncias do crime. Assim, a pena total é de 1 ano e 8 meses de reclusão, quantidade em que se torna definitiva face a ausência de outras circunstâncias que possam ser aplicadas.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento.

Isto porque o artigo 2º, da Lei 8.072/90, que se encontra em pleno vigor, equipara aos hediondos o delito de tráfico de drogas, razão pela qual a Lei nº 11.343/2006 estabelece prazos diferenciados para a concessão de benefícios prisionais àqueles que violam seus ditames, o que não pode ser afastado por meio da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533, que excluiu do rol dos delitos hediondos, ou a esses equiparados, o que denominou tráfico de drogas privilegiado, uma vez que, além de não possuir caráter vinculante ou ser dotada de efeito erga omnes, vai de encontro ao rigorismo imposto para a questão no artigo 5º, XLIII e LI, da Constituição Federal, e na Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto nº 154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4º, "a", 6º e 7º, razões pelas quais há que ser preservada a natureza hedionda do crime de tráfico cometido pelo acusado, vez que a minorante inadvertidamente aplicada ao caso concreto não tem o condão de criar tipo penal autônomo.

Impossível a substituição, bem como o sursis.

Quanto à pena pecuniária, valho-me dos mesmos critérios para fixá-la em 166 dias-

multa, que terão o valor unitário mínimo por não haver nos autos o que indique ser o acusado pessoa financeiramente abonada.

Diante do exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para: I- CONDENAR o réu VINICIUS SANCHES DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento, no regime inicial FECHADO, da pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo.

II - CONDENAR o réu LUIS GUSTAVO ALVES FERREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento, no regime inicial FECHADO, da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Permito o apelo em liberdade.

Em relação ao réu Vinicius, mantenho o uso da tornozeleira eletrônica, conforme anteriormente determinado, até que se inicie a execução da pena.

Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lancem-se seus nomes no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Dois Corregos, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA